



# La Seguretat Social i les vicissituds del contracte

---

*La relació laboral no és una línia recta. S'interromp, se suspén, es reduïx i, abans o després, s'acaba. Esta unitat explica com et protegix el sistema públic en cada un d'eixos canvis: què cotitzes, què cobres quan no pots treballar i què et correspon el dia que el contracte s'acaba.*



## EL CAS

# Sis mesos de baixa, el 100 % del sou?

Carlos té 28 anys i contracte indefinit com a tècnic sanitari. Esquiant de vacances es trenca la cama i li donen sis mesos de baixa per malaltia comuna. Creu que cobrarà el sou sencer, perquè per a això paga la Seguretat Social cada mes.

*Quan arriba la primera nòmina de baixa, l'ingrés és clarament inferior i no entén per què.*



§ 1

# Un contracte no és un objecte estàtic

---

*Emmalaltiràs, potser tindràs un fill, pot ser que et quedes sense faena, canviaràs d'empresa i al final et jubilaràs.*



## La Tesorería, caixa única del sistema

*Recapta les cotitzacions d'empreses i treballadors i paga les prestacions.*

Zarateman, CC0 via Wikimedia Commons



ARTICLE 41 DE LA CONSTITUCIÓ

## Un fons comú, no una guardiola individual

Funciona per repartiment i solidaritat intergeneracional.  
Les cotitzacions de qui treballa hui paguen les prestacions de qui hui no pot treballar. Ho regula el text refós de la LGSS, RDLeg 8/2015.

*La teua cotització compra dues coses alhora:  
solidaritat hui i un dret a ser protegit demà.*

NO TOTS COTITZEN IGUAL

# Els dos grans règims

## RÈGIM GENERAL

- Treballadors per compte d'altri.
- Si firmes un contracte laboral, entres ací.
- És on començaràs en titular-te en FP.

## RETA

- Treballadors per compte propi.
- Des del 2023 cotitzen per rendiments reals.
- Abans es triava la base lliurement.



# Afiliació i alta

## Afiliació

Entres per primera vegada al sistema i reps el teu Número de la Seguretat Social. És únic i t'acompanya tota la vida.

## Alta

L'empresa comunica que comences a treballar abans del teu primer dia. És el que activa la teua cobertura.



## L'INSS reconeix les prestacions

*Comprova sempre que estàs d'alta consultant la teua vida laboral a  
la Seu Electrònica amb Cl@ve.*  
profedeconomia.es

CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



## CONCEPTE CLAU

# Cotitzar no és pagar un impost

L'IRPF va a la caixa comuna i finança serveis de tots. La cotització, en canvi, genera drets personals: cada mes cotitzat compta per a l'atur, la baixa i la pensió.

*Cobrar en negre és un mal negoci encara que hui arribe més diners a la mà.*



§ 2

# La cotització, qui paga què

---

*Sobre la teua base de cotització, que equival  
al teu brut mensual, s'apliquen tipus segons  
la contingència coberta.*



## Com es repartixen els tipus

| CONTINGÈNCIA            | EMPRESA | TREBALLADOR |
|-------------------------|---------|-------------|
| Contingències comunes   | 23,60 % | 4,70 %      |
| Desocupació (indefinit) | 5,50 %  | 1,55 %      |
| Formació professional   | 0,60 %  | 0,10 %      |
| FOGASA i accidents      | Íntegre | 0 %         |

*Els decimals canvien cada any. Cal retindre el repartiment, l'empresa paga gairebé cinc vegades el que paga el treballador.*

# 30-31 %

EXTRA SOBRE EL TEU BRUT

## El que de veres li costes a l'empresa

Per 1.500 € bruts, l'empresa paga uns 460-465 € més en cotitzacions al seu càrrec. Li costes prop de 1.960 €.

Servix per a no caure en el «et pague més si et fas autònom i em factures».



§ 3

# L'acció protectora

---

*Prestacions contributives, que depenen del cotitzat, i no contributives, per a qui no hi arriba i no té recursos.*



## Què fa falta i quant es cobra

- Estar en situació legal de desocupació. Haver dimitit voluntàriament no val.
- Haver cotitzat almenys 360 dies en els sis anys anteriors.
- Estar inscrit com a demandant i subscriure el compromís d'activitat.
- 70 % de la base reguladora els primers 180 dies i 60 % a partir del 181.
- Per cada 360 dies cotitzats, 120 dies d'atur, fins a 24 mesos.



# La baixa no es cobra igual segons l'origen

## MALALTIA COMUNA

- Els tres primers dies no cobres res.
- Del dia 4 al 20, el 60 % de la base reguladora.
- Del dia 21 en avant, el 75 %.

## ACCIDENT DE TREBALL

- 75 % des de l'endemà de la baixa.
- Sense període de carència.
- L'accident in itinere compta com a laboral.



MIRA EL TEU CONVENI

## **Molts convenis milloren eixos percentatges**

Complementen fins al 100 % del salari durant un temps. La gestió i el pagament solen recaure en la mútua col·laboradora de l'empresa. Triar empresa amb bones millores d'IT val diners reals el dia que les necessites.



## JUBILACIÓ

# Edat cap als 67 i mínim de 15 anys cotitzats

D'eixos 15, almenys 2 dins dels 15 anys anteriors. La quantia depén de la teua base reguladora i del nombre d'anys cotitzats, fins al 100 % d'eixa base.

*Un contracte en pràctiques als 19 i un estiu als 21 ja són dies de cotització reals.*



§ 4

# Vicissituds del contracte

---

*Modificació, suspensió i extinció. Les dues últimes són les que més es confonen.*

## La modalitat condiciona la indemnització en extingir-se el contracte.



# Suspensió i extinció

## SUSPENSIÓ

- Deixes de treballar i l'empresa deixa de pagar.
- El vincle continua viu i la teua antiguitat corre.
- Baixa, naixement, excedència, ERTO, vaga.

## EXTINCIÓ

- Posa fi definitiu a la relació.
- Dimissió, acomiadament, mutu acord, fi de temporal.
- No hi ha lloc que t'espere.



## L'acomiadament i el que correspon

- 01 Disciplinari: incompliment greu i culpable. Si és procedent, no hi ha indemnització.
- 02 Objectiu: causes econòmiques, tècniques o organitzatives. 20 dies per any, topall 12 mensualitats.
- 03 Col·lectiu o ERO: exigix període de consultes; mínim el mateix de l'objectiu.



# Procedent, improcedent o nul

## Procedent

La causa estava justificada i ben tramitada. Només quitança, o la indemnització taxada de l'objectiu.

## Improcedent

L'empresa tria entre readmetre o pagar 33 dies per any, amb un màxim de 24 mensualitats.

## Nul

Vulnera un dret fonamental o afecta persona protegida.  
Readmissió obligatòria i salaris de tramitació.



NO CONFONDRE

## La quitança no és la indemnització

La quitança liquida el que ja has guanyat: dies treballats, part de les pagues i vacances no gaudides. Et correspon sempre, fins i tot si dimitixes. La indemnització compensa la pèrdua de la faena i només apareix en certs acomiadaments.

*Abans de firmar una quitança, llig-la a poc a poc; si dubtes, firma-la «no conforme».*

## Indemnització de Hugo per acomiadament improcedent

Cinc anys exactes d'antiguitat, 24.000 € bruts anuals amb pagues incloses i tot el període posterior al 2012. El jutjat el declara improcedent i l'empresa opta per indemnitzar.

Salari diari:  $24.000 / 365 = 65,75$  €.

Dies d'indemnització:  $33 \times 5$  anys = 165 dies.

Import:  $165 \times 65,75 = 10.848,75$  € bruts.

Topall: 24 mensualitats serien 48.000 €, així que no s'aplica.

Cobrarà a més la quitança, que és independent, i podrà demanar l'atur.



L'ACOMIADAMENT EXPRÉS

## El dret laboral canvia constantment

Fins al 2012 l'empresa podia reconèixer la improcedència en l'acte i estalviar-se els salaris de tramitació. La reforma d'eixe any els va deixar només per a l'acomiadament nul i per a quan l'empresa opta per readmetre.

*El que aprens en FP és el marc; les xifres cal verificar-les en la norma vigent i en el conveni.*



## Estàs de baixa per malaltia comuna i portes 25 dies. Quin percentatge de la base...

A El 100 %, perquè per a això cotitzes.

B El 60 %, com del dia 4 al 20.

C El 75 %, perquè ja has passat el dia 21.

D Res, perquè la baixa no és laboral.

**Solució: C.** En malaltia comuna no es cobra res els tres primers dies, el 60 % del quart al vint i el 75 % a partir del vint-i-u. Mai el 100 % del sistema, llevat que el conveni el complemente.



## L'essencial d'esta unitat

- La Seguretat Social és un sistema de repartiment que genera drets personals.
- L'empresa cotitza gairebé cinc vegades el que cotitzes tu, i això no apareix a la teua nòmina.
- Atur: 360 dies cotitzats, 70 % i després 60 %, fins a 24 mesos.
- La suspensió congela el contracte; l'extinció el termina.
- Unitat 8: la prevenció de riscos laborals.

# *Fins aquí la teoria*

Continua al llibre de la unitat.